

الجزء (3) العلامة التجارية جبري توتو

تقدير القيمة للعلامة التجارية **جبري توتو** والمملوكة لشركة النسيم للصناعات الغذائية والمسجلة علامة تجارية تحت رقم تسجيل 167222 / الصنف 30 ويعود تاريخ اول طلب تسجيل لها الى 9-15-2019 وتنتهي الحماية القانونية لها في 15-9-2029

اسس التقييم المتبعة:

(ومن ظاهر المعلومات والمشروحات التي تم تزودي بها تم اعداد هذا التقرير وفقا لمعيار **ISO 10668**)
هيئة التقييس الدولية) الخاص بتقييم العلامات التجارية والذي يوجب الجمع بين **التحليل القانوني ، والتحليل السلوكي ، والتحليل المالي** للعلامة التجارية للوصول الى قيمة عادلة تعكس القدرة الاقتصادية المستقبلية للعلامة التجارية بصورة مستقلة عن باقي الاصول ولذلك تم الطلب من عدالة المحكمة تزويدي وبالمعلومات والمشروحات 1 و 3 و 5 في مقدمة التقرير وتم الاطلاع على المرفق 6 المبينة في مقدمة اعلاه .

اولا : التحليل القانوني:

- 1- من ظاهر الوثائق المسلمة لي تم التحقق من ملكية العلامة التجارية موضوع التقييم . والتثبت من تسجيلها النظامي (حالة العلامة التجارية مسجلة) لدى الجهة المختصة مديرية حماية الملكية الصناعية / مسجل العلامات التجارية ، و خلال مدة الحماية القانونية (مملوكة لشركة النسيم للصناعات الغذائية) مرفق 1 .
- 2- اجابت الشركة المحكوم عليها (بموجب مشروحات مؤرخة في 13-1-2026 تبين استمرار استخدامها استخداما فعليا ومنظما في النشاط التجاري بعد التسجيل ، واقادت بعدم وجود نزاعات قضائية قائمة او سابقة تمس ملكية العلامة او حق استغلالها ، وعدم وجود تراخيص للغير ، او عوائد بدل فرنشايز او اتاوات نتيجة عقود تراخيص منها للغير) مرفق 3.

ثانيا : التحليل السلوكي:

- 1- مقترنة ايضا بكلمة جبري وتتمتع بشهرة وانتشار بين الجمهور المستهدف وانها ترتبط بذهنية المستهلك بسعة طيبة ومستوى ثقة بالطعم والجودة .
- 2- يظهر ان العلامة تشكل عنصرا مؤثرا في قرار الشراء .
- 3- المنتجات التي تحمل العلامة التجارية من السلع الاستهلاكية (غير اساسية) .

ثالثا : التحليل المالي:

- 1- مبيعات المنتجات التي تحمل العلامة التجارية من تاريخ 3-10-2015 الى 1-10-2025 تاريخ ايقاع الحجز يبلغ (3889720.88 دينار اردني ، حسب افادة الشركة المحكوم عليها) مرفق رقم 3) .

- 2- بناء على مبيعات سابقة تم تقدير مبيعات مستقبلي بمعدل مبيعات سنوي / تدفقات نقدية للشركة من مبيعات المنتجات التي تحمل العلامة التجارية مبلغ (387200) دينار اردني. حيث لم يرد معدل نمو في المبيعات وان الارقام تصلح لاعتماد معدل مبيعات سنوي لغايات التقييم .
- 3- لغرض تقدير القيمة المالية للعلامة التجارية تم الاعتماد على اساس ما يسمى (الاعفاء من الاتاوة / وهو وفر سنوي يعادل ما قد يفرض على الشركة لو لم تملك العلامة التجارية) كأساس متحفظ للتقدير الذي يعتد به وملائم لتقييم العلامات التجارية وفق معيار ISO 10668 حيث لدي بيان و تحديد الايرادات الناتجة عن المعنجات او الخدمات التي تحمل العلامة محل التقييم خلال السنوات من تاريخ طلب التسجيل الى تاريخ ايقاع الحجز (وبالتالي) استبعاد اثر باقي الاصول للشركة المدرة للدخل ،
- 4- تم تقدير نسبة اتاوة سوقية مناسبة (لمنتجات السلع الاستهلاكية غير الاساسية) بمقدار مرتفع لعلامة تجارية محلية (4%) من ايراد مبيعاتها (لتحسب عن تقريبا اربع سنوات الباقية من عمر العلامة التجارية الاقتصادي ، مع الاعتبار لمعدل خصم تراكمي المشار اليه لاحقا في فقرة 6 .
- 5- تم اعتماد ان قوة العلامة التجارية يجب ان تظهر وتنعكس على مبيعاتها وايراد الشركة وتدفقاتها النقدية منها .
- 6- تظهر البيانات المالية للشركة عموما (مبيعات) وفي مقابلها (تكلفة انتاج + مصاريف بيع توزيع + مصاريف اخرى) وتظهر خسارة في السنوات (2021 و 2022) واثره في التقدير بان الجا كخير في التقدير (لاحساب معدل خصم مخاطر مرتفع تراكمي 10% على مبلغ الاتاوة المقدر ابتداءا من السنة الثانية من العمر الاقتصادي المتبقي للعلامة التجارية . مرفق 5 .
- 7- وفر بدل الاتاوة المقدر (4%) $387200 \times 4\% = 15488$ دينار اردني السنة الاولى من العمر الاقتصادي المتبقي للعلامة دون معدل خصم . وعن باقي السنوات من الثانية وحتى الرابعة من العمر الاقتصادي المتبقي يطبق عليه معدل خصم سنوي تراكمي 10% بحيث عن السنة الثانية (13939 دينار اردني) وعن السنة الثالثة (12545 دينار اردني) وعن السنة الرابعة (11291 دينار اردني) . المجموع (53263 دينار اردني
- 8- المجموع (وفر الاتاوة المقدر) يعد مصروفا قابلا للخصم ضريبيا يحتسب عليه ضريبة بنسبة 20% النسبة المطبقة على عموم الاشخاص الاعتبارية سندا للمادة 11 من قانون ضريبة الدخل والمبيعات) لنصل الى تقييم العلامة التجارية وفق المعيار المتبع = 10652.6 دينار .

النتيجة

بناء على ما تقدم ومن خلال خبرتي و تطبيق الاسس القانونية والسلوكية والمالية المشار اليها اعلاه فانه واعتبارا من تاريخ 1-10-2025 (تاريخ ايقاع الحجز) ولغاية انتهاء عمر العلامة التجارية الاقتصادي فان القيمة التقديرية للعلامة التجارية (جبري توتو) موضوع هذا التقرير مبلغ وقدره 42610.400 دينار اردني (اثنان واربعون الف وستمئة وعشرة دنانير وقل 400 مس) .